

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 626/2543	พนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง เป้ แก่นพล	โจทก์
	นาย สมปอง ทองเสม กับพวก	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

ศาลชั้นต้นฟังว่าจำเลยกระทำความผิดฐานฉ้อโกงและลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ในระหว่างจำเลยได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาฎีกา โจทก์ร่วมและจำเลยต่างยื่นคำร้องว่าจำเลยได้ชำระเงินให้โจทก์ร่วม โจทก์ร่วมไม่ติดใจดำเนินคดีขอถอนคำร้องทุกข์แก่จำเลย ศาลชั้นต้นนัดพร้อมและสอบถามคู่ความ โจทก์ร่วมและจำเลยแถลงรับกันว่า จำเลยได้ชำระเงินแก่โจทก์ร่วม โจทก์ร่วมได้รับเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว ไม่ติดใจดำเนินคดีแก่จำเลย ขอถอนคำร้องทุกข์โจทก์ไม่ค้าน ถือได้ว่าโจทก์ร่วมและจำเลยได้ตกลงยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เมื่อความผิดฐานฉ้อโกงเป็นความผิดอันยอมความกันได้ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องจำเลยของโจทก์ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39(2) จึงลงโทษจำเลยในความผิดฐานนี้ไม่ได้ ศาลฎีกาให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตร., 33 และบริบทของคดีฟ้องกลาง กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้เงิน 20,568 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นางเป้ แก่นพล ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 จำคุกคนละ 2 ปี ลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม คงจำคุกคนละ 1 ปี 4 เดือน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้เงิน 20,568 บาท แก่โจทก์ร่วม และยกคำขอในส่วนที่ขอให้บริบทของคดีฟ้องกลาง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานปล้นทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตร. ศาลชั้นต้นฟังว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดฐานฉ้อโกงและลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ โจทก์และโจทก์ร่วมมิได้อุทธรณ์คดี แต่จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายืน ปรากฏว่า ในระหว่างจำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาฎีกา โจทก์ร่วมและจำเลยที่ 2 ต่างยื่นคำร้องว่า

จำเลยที่ 2 ได้ชำระเงินให้โจทก์ร่วม โจทก์ร่วมไม่ติดใจดำเนินคดี ขออนุญาตร้องทุกข์
แก้จำเลยที่ 2 ตามคำร้องของโจทก์ร่วมและจำเลยที่ 2 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2542
ศาลชั้นต้นนัดพร้อมและสอบถามคู่ความ โจทก์ร่วมและจำเลยที่ 2 แถลงรับกันว่า
จำเลยที่ 2 ได้ชำระเงิน 20,568 บาท แก่โจทก์ร่วม โจทก์ร่วมได้รับเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว
และไม่ติดใจดำเนินคดีแก้จำเลยที่ 2 ขออนุญาตร้องทุกข์แก้จำเลยที่ 2
ตามคำร้องที่ยื่นไว้ดังกล่าว โจทก์ไม่ค้าน ดังนี้ถือได้ว่า โจทก์ร่วมและจำเลยที่ 2 ได้
ตกลงยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เมื่อความผิดฐานฉ้อโกงตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 เป็นความผิดอันยอมความกันได้ สิทธินำคดี
อาญามาฟ้องจำเลยที่ 2 ของโจทก์ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 39(2) จึงลงโทษจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานนี้ไม่ได้ กรณีไม่จำเป็นต้อง
วินิจฉัยฎีกาจำเลยที่ 2

ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

(พิชัย เตโชพิทยาภล-วินัย ตุลยภักดิ์-วิชัย วิสิทธรวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ